Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013

Časová verzia účinná od: 1. novembra 2018
Zmeny a doplnky: 1/2016
6/2018

Obsah zobrazeného nariadenia má informatívny charakter.

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

č. 4/2013
z 26. júna 2013

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Základné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje náležitosti oznámenia podľa osobitného predpisu[1]) a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“) vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“), ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a určuje výšku poplatku.

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:

a) malým zdrojom stacionárny zdroj,[2]), ktorým je:

(1) technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW,
(2) ostatný technologický celok,[3]) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom,[4])

[1] § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
[2] § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
[3] § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
[4] Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

b) prevádzkovateľom malého zdroja[5]) právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.

§ 2
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja

(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný

a) oznámiť každoročne do 15. februára hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „hlavné mesto“) spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý kalendárny rok (ďalej len „hodnotené obdobie“) na tlačive „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom“, ktorého vzor je uvedený v prílohe, a to za každý malý zdroj osobitne,[1])
b) platiť poplatok v súlade s rozhodnutím o výške poplatku podľa § 4 tohto nariadenia.[6])

(2) Povinnosť oznamovať údaje podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:

a) prevádzkovateľa malého zdroja podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu, ktorý ročne spáli menej paliva ako je uvedené v § 3 ods. 3 písm. d) až f) tohto nariadenia,
b) prevádzkovateľa malého zdroja uvedeného v odseku 3.“

(3) Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého zdroja, ktorým je:

a) škola a školské zariadenie[6a], ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, mestská časť hlavného mesta alebo Bratislavský samosprávny kraj,
b) zariadenie poskytujúce sociálne služby[6b]) a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately[6c]), ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, mestská časť hlavného mesta alebo Bratislavský samosprávny kraj.

(4) Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku je menej ako 5 eur.

§ 3
Výška poplatku

(1) Poplatok sa pre každý malý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch (ďalej len „skutočná spotreba“) úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok

---

[5] § 2 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
[6] § 1 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z .z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
[6a] § 6 a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[6b] zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
[6c] zákon č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej kuratele detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú[7]) za podmienok ustanovených v tomto nariadení.

(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území hlavného mesta.[8])

(3) Základný poplatok za malý zdroj podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvý bod tohto nariadenia je 5 eur, ak v ňom prevádzkovateľ malého zdroja za hodnotené obdobie spálil

a) 0,65 t hnedého uhlia,
b) 0,75 t ťažkého vykurovacieho oleja,
c) 1,0 t čierneho uhlia, koksu, biomasy[8a], ľahkého vykurovacieho oleja,
d) 25 000 m³ zemného plynu,
e) 3,0 t nafty alebo
f) 10 t propán-butánu (ďalej len „základná spotreba“).

(4) Poplatok za malý zdroj podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvý bod tohto nariadenia sa vypočíta ako násobok základného poplatku určeného v odseku 3

*vzorec: skutočná spotreba [m³,t] poplatok prevádzkovateľa malého zdroja [EUR] = 5 [EUR] * _____ základná spotreba [m³,t]*

(5) Poplatok za malý zdroj podľa § 1 ods. 2 písm. a) druhý bod tohto nariadenia sa určuje na základe skutočnej spotreby úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, uvedených v osobitnom predpise,[9]) ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti.

(6) Sadzbu poplatku vo výške 5 eur za hodnotené obdobie platí prevádzkovateľ malého zdroja podľa § 1 ods. 2 písm. a) druhý bod tohto nariadenia za:

a) 1 t skládky palív, surovín, produktov,
b) 10 t odpadov a zachytených exhalátov v zariadeniach podľa osobitného predpisu[9a]) alebo
c) 1 m2 plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia.

(7) Poplatok za malý zdroj podľa § 1 ods. 2 písm. a) druhý bod tohto nariadenia sa vypočíta ako násobok sadzby určenej v odseku 6 a skutočného množstva skladovaných palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov alebo veľkosti manipulačnej plochy.

(8) Prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných látok, ktorej projektovaný alebo skutočný ročný obrat v m³ je menší ako 100 m³/rok okrem čerpacích staníc LPG (skvapalnené uhľovodíkové plyny) a CNG (stlačený zemný plyn naftový), platí poplatok vo výške:

---

[7] § 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
[8] § 3 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
[8a] § 8 ods. 5 písm. i) vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
[9] Príloha č. 1 a príloha č. 2 tabuľka č. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[9a] Napríklad § 97 ods. 1 písm. i) a t) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z.

a) 34 eur za kalendárny rok za benzín
b) 10 eur za kalendárny rok za naftu.

§ 4
Rozhodnutie o určení výšky poplatku

(1) Rozhodnutie o určení výšky poplatku vydá hlavné mesto. V rozhodnutí určí výšku poplatku za príslušný kalendárny rok a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.

(2) Na konanie vo veci určenia výšky poplatku sa vzťahuje osobitný predpis.[10])

§ 5
Sankcie

(1) Za nesplnenie povinností uvedených § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona o poplatkoch uloží hlavné mesto prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 eura.[11])

(2) Pokutu podľa odseku 1 môže uložiť hlavné mesto do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.[12])

§ 6
Spoločné ustanovenia

(1) Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť poplatok v pomernej výške zodpovedajúcej skutočnému množstvu a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo k spotrebe palív a surovín za obdobie prevádzkovania malého zdroja v kalendárnom roku, v ktorom k zániku malého zdroja došlo.

(2) Poplatok je príjmom rozpočtu hlavného mesta.

(3) Pokuty sú príjmom rozpočtu hlavného mesta.

---

[10] Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
[11] § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
[12] § 8 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

§ 7
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2013

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na rok ..... (podľa údajov z predchádzajúceho roka) v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

I. Všeobecné údaje:

Adresa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZ“): Prevádzkovateľ MZZ (adresa): Identifikácia: IČO: fyzická osoba – podnikateľ □ právnická osoba □ Bankové spojenie:	MZZ– názov technológie, výroby, (skládka palív, surovín, energetické zariadenie s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenie technologických procesov a pod.): Dátum začatia prevádzky: Počet prevádzkových hodín:

II. Údaje o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia:

A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza:

Typ kotla:	Príkon:
Druh paliva:	Spotreba paliva [m3 / rok, t/ rok]:

B. Skutočná kapacita výroby (kg/h, t/rok, hl/rok), skutočná spotreba organických rozpúšťadiel (t/rok), skutočné množstvo spracovaného dreva (m3 /rok):

Spotreba základných surovín (t/rok) s uvedením % množstva prchavých organických látok, tuhých a iných znečisťujúcich látok:
Zariadenie na znižovanie emisií: Odlučovacie zariadenie : áno nie Druh odlučovača: Účinnosť odlučovania (%):
Druh znečisťujúcich látok :
Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (kg/rok):
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok (meranie, bilančný výpočet):

C. Prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných látok, skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môže spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie

Druh a množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok), skutočný ročný obrat v m3 , veľkosť manipulačnej plochy (m2):
Druh a hmotnostný tok znečisťujúcich látok (kg/rok):
Druh odlučovača Účinnosť odlučovania (%):
Spôsob plnenia podzemných nádrží a plnenia palivových nádrží automobilov:

III. Výpočet ročného poplatku

Oznámenie vyhotovil: Podpis:

Predložené dňa:

IV. Výška ročného poplatku

Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív (A)
Technologický zdroj (B)
Iné zariadenia a činnosti (C)
Poplatok spolu

Za správnosť zodpovedá: Podpis:

Telefón: